

1503075-80.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2306889/2020 - 02º D.P. CAMPINAS, 15118748 - 02º D.P. CAMPINAS, 1429/20/302 - 02º D.P. CAMPINAS, 2306889/2020 - 02º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503075-80.2020.8.26.0548 controle:2020/001189

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2306889/2020 - 02º D.P. CAMPINAS, 15118748 - 02º D.P. CAMPINAS, 1429/20/302 - 02º D.P. CAMPINAS, 2306889/2020 - 02º D.P. CAMPINAS, 2306889 - 1ª

DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 1429/20/302 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ROMUALDO DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

JOSÉ ROMUALDO DA SILVA, RG nº 57.935.642/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 10.12.20 foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 45). Foi

oferecida proposta de acordo de não persecução penal ao acusado (fls. 03/04). Porém, o réu não foi encontrado, restando então prejudicada a proposta (fls. 84 e 101). Foi então citado por edital, sendo a denúncia recebida aos 18.08.21 (fls. 102, 105 e 112). Aos 15.12.21 foram decretadas a revelia e a prisão preventiva do réu, que foi preso aos 13.04.22 (fls. 123, 131/132 e 135). Na sequência vieram a citação pessoal e a defesa preliminar (fls. 140 e 154). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 05/09, 13/16, 24/26 e 64/66). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na delegacia, em juízo o acusado limitou-se a negar o tráfico, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado. Alegou que mora em frente a biqueira e que, com a chegada dos policiais, o traficante fugiu e jogou as substâncias dentro da sua casa, para onde o "menino" também correu. Os investigadores hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico intenso, após campana durante a qual puderam observa-lo exercendo a mercancia, mantendo contato com terceiros. Efetuaram a abordagem no exato instante em que o usuário Luan se aproximava do réu para dele adquirir droga. Com o acusado foram apreendidas as porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro. Indagado a respeito, Luan confirmou que iria adquirir droga do acusado, de quem já havia comprado antes. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais civis são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - m.v. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada em Juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos investigadores, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A traficância restou plenamente configurada, seja porque o acusado foi surpreendido em local de tráfico, tão logo vendeu droga a terceiros, seja porque trazia consigo droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia. A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, mesmo porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado encontrava-se no gozo de liberdade provisória concedida nestes autos quando tornou a delinquir, sendo novamente preso pelo mesmo delito (fls. 200 - proc. nº 1500977-88). Além disso, trazia consigo razoável quantidade e diversidade de substâncias, bem como dinheiro, e não demonstrou

possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). D) Apelar em liberdade: o acusado teve a prisão preventiva decretada e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, até porque o mais brando não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, dada a reiteração delitiva, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.189/20 e CONDENO O RÉU JOSÉ ROMUALDO DA SILVA, RG nº 57.935.642/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 09 de agosto de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA